Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**029549N00**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	29549	**Fecha emisión**	07-08-2000		
Orígenes	VOT				

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

coj

Destinatarios

alcaldesa municipalidad calera de tango

Texto

acto de apertura de licitacion de proyecto de construccion de casetas sanitarias convocada por municipalidad, se ajusto a las bases correspondientes, las que no dispusieron la posibilidad de que los proponentes revisaran las ofertas presentadas por los demas participantes luego de realizada la apertura en acto publico de todas las presentaciones. esas bases solo senalaron que los oferentes individualizados en esa acta que hubieran formulado observaciones o reclamos durante el proceso de apertura, debieran fundamentar sus reclamos por escrito ante la unidad tecnica respectiva, por medio de una presentacion que deberia ingresarse en la oficina de partes correspondiente, dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de apertura, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada. el art/11 bis de ley 18575 dispone que son publicos los actos administrativos de los organos de la administracion del estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial, esto es, la ley consagra en esa norma el principio de publicidad de los actos administrativos, entendiendose por acto administrativo toda declaracion de voluntad general o particular de un organo administrativo en funcion de una potestad administrativa y cuyo fin es decidir o emitir juicios sobre derechos, deberes o intereses de los entes administrativos o de particulares frente a el. asi, el mero hecho de recepcionar y abrir las ofertas de los participantes a una licitacion sin que exista aun adjudicacion de esta, no constituye un acto administrativo. asimismo, el acto de apertura de las ofertas es un acto formal y solemne regido por el principio de publicidad, segun el cual podran estar presentes en el, los licitantes o interesados que lo deseen, quienes acorde a la transparencia que debe imperar, pueden informarse acerca de las otras ofertas y formular las observaciones que estimen pertinentes, de lo cual se debera dejar constancia en el acta respectiva. por ende, esa situacion se diferencia de lo que ocurre cuando existe un acto mediante el cual se adjudica la licitacion y se notifica al proponente favorecido o se comunica a la autoridad competente los resultados de la misma; alli nace el pleno derecho a conocer lo que se ha resuelto y sus antecedentes fundantes, a menos que un texto expreso de caracter excepcional declare que el acto y sus documentos anexos deben mantenerse en reserva, pues sera el medio idoneo para que el respectivo proponente haga valer eficazmente sus derechos frente a una posible arbitrariedad de la administracion. consecuentemente, la municipalidad no esta obligada, en esta etapa, a poner en conocimiento de un peticionario las ofertas presentadas por los demas oferentes en el proceso de licitacion indicado

Acción

aplica dictamenes 5380/2000, 10003/97

Fuentes Legales

ley 18575 art/11 bis inc/3

Descriptores

conocimiento otras ofertas proponentes licitacion mun

Texto completo

N° 29.549 7-VIII-2000

Municipalidad, consulta a esta Contraloría General, si procede acceder a la solicitud de la empresa, relativa a la revisión de las ofertas formuladas por los demás proponentes en la licitación del proyecto “Construcción Casetas Sanitarias Bajos de San Agustín”, del Programa Mejoramiento de Barrios, financiado con recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.

Sostiene al efecto que dicha propuesta se abrió el día 15 de diciembre de 1999, en acto público realizado en dependencias de la Municipalidad, en presencia de los contratistas asistentes, del Director de Obras Municipales y del Secretario Municipal.

Sobre el particular cumple señalar que el acto de apertura se ajustó a las pertinentes bases de licitación, las que no disponen en ninguno de sus puntos la posibilidad de que los proponentes, revisen las ofertas presentadas por los demás participantes, luego de que se ha realizado apertura en acto público de todas las presentaciones. Dichas bases sólo establecen en su punto 4.3.9., que “Los proponentes individualizados en el acta de apertura que hayan formulado observaciones o reclamos durante el proceso de apertura, deberán fundamentar sus reclamos por escrito ante la unidad técnica respectiva, por medio de una presentación que se deberá ingresar en la oficina de partes correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de apertura, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada”.

Al respecto, cabe precisar que el inciso tercero del artículo 11 bis de Ley N° 18.575, dispone que “son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial”. Consagra pues, el legislador en dicho acápite el principio de la publicidad de los actos administrativos.

De este modo debe definirse qué se entiende por la expresión “Acto Administrativo”. En ese sentido puede señalarse que acto administrativo es toda declaración de voluntad general o particular de un órgano administrativo, en función de una potestad administrativa y que tiene por finalidad decidir o emitir juicios sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de particulares frente a él.(Aplica Dictamen N° 5.380, de 2000).

En este sentido resulta útil manifestar que el mero hecho de proceder a la recepción y apertura de las ofertas de los participantes a una licitación, sin que exista aún adjudicación de ésta, no constituye un acto administrativo.

Asimismo, corresponde anotar que el acto de apertura de las ofertas es un acto formal y solemne regido por el principio de publicidad, conforme al cual podrán estar presentes en él, los licitantes u otros interesados que lo deseen, quienes acorde a la transparencia que debe imperar, pueden informarse acerca de las otras ofertas y formular las observaciones que estimen pertinentes, de lo cual se deberá dejar constancia en el acta respectiva.

En este contexto, tal situación se diferencia de lo que acontece cuando existe un acto mediante el cual se adjudica la licitación correspondiente y se notifica al proponente respectivo, o se comunica a la autoridad competente los resultados de la misma; allí nace el pleno derecho a conocer lo que se ha resuelto y sus antecedentes fundantes, a menos que un texto expreso de carácter excepcional declare que el acto y sus documentos anexos deben mantenerse en reserva, pues será el medio idóneo para que el respectivo proponente haga valer eficazmente sus derechos frente a una posible arbitrariedad de la Administración. (Aplica Dictamen N° 10.003, de 1997).

En mérito de lo expuesto cabe concluir que la Municipalidad no se encuentra obligada, en esta etapa, a poner en conocimiento del solicitante las ofertas presentadas por los demás

participantes en el proceso de licitación en cuestión.